

1500092-75.2020.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TIAGO OCTAVIANI

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

1ª Vara

Rua Capitão Bonfin, nº 273, Tanabi-SP - cep 15170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500092-75.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500092-75.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2010900/2020 - DEL.POL.MIRASSOL, 9472456 - DEL.POL.MIRASSOL, 137/20/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2010900 - DEL.POL.MIRASSOL, 137/20/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2010900 - DEL.POL.TANABI, 137/20/413 - DEL.POL.TANABI, 2010900 - DEL.POL.TANABI, 137/20/413 - DEL.POL.TANABI, 2010900 - DEL.POL.TANABI, 137/20/413 - DEL.POL.TANABI, 137/20/413 - DEL.POL.TANABI, 2010900 - DEL.POL.TANABI, 137/20/413 - DEL.POL.TANABI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre Henrique Santana da Silva e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO OCTAVIANI

Vistos.

1 - DO RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face dos réus ALEXANDRE HENRIQUE SANTANA DA SILVA e IVAN FERRAZ MARQUES, já qualificados nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, referente a fato ocorrido em 13/01/2020. Houve a prisão em flagrante dos réus, tendo sido convertida em prisão preventiva nas fls. 73-74. Os réus foram notificados (fls. 166 e 168). Defesas prévias foram juntadas nas fls. 170-177 e 186-206. A denúncia foi recebida em 02.03.2020 (fl. 282). Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus (fls. 610-613). Encerrada a instrução, as partes (MP e Defesas) apresentaram suas alegações finais de forma oral (fls. 610-611). Após, foi proferida a sentença penal condenatória em face de ambos os réus, pela prática do crime tipificado no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no piso, em regime inicialmente fechado, porém absolvendo-os da imputação do crime do Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, por falta de provas, restando ainda mantida a prisão preventiva dos réus (fls. 614-638). Foram expedidas as guias de execução provisórias dos réus (fls. 680-681 e 682-683). Em face da sentença, o Ministério Público e as Defesas dos réus apresentaram recursos de apelação (fls. 686-704, 719-734 e 738-743). Houve contrarrazões e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 745-748, 760-768, 779-785, 788-794 e 832-833). Em seguida, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu o v. acórdão negando provimento aos recursos das partes, mantendo integralmente a sentença recorrida (fls. 843-852 e 882-886). Após o trânsito em julgado para ambas as partes (vide certidão de fl. 891, 13/01/2022), houve ulterior determinação exarada pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do Habeas Corpus n.º 213.495/SP (Relator Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski), determinando: "ao juízo competente que aplique, no novo cálculo da pena, a referida causa especial de diminuição na fração que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Fixada a nova reprimenda, aquele Magistrado deverá, ainda, analisar, à luz do art. 33 do CP, se o paciente pode cumprir a pena em regime inicial diverso do fechado, bem como avaliar se ele preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Alexandre Henrique Santana da Silva, por serem idênticas as circunstâncias de fato e de direito apresentadas na dosimetria da pena" (vide fls. 904 e 916). Portanto, à vista da ordem superior proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do Habeas Corpus n.º 213.495/SP (Relator Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski), e considerando-se que os autos foram agora baixados a este Juízo de origem (fl. 917), passo doravante a cumprir a r. decisão exarada pelo C. STF, de forma a refazer as dosimetrias das penas dos réus ALEXANDRE HENRIQUE SANTANA DA SILVA e IVAN FERRAZ MARQUES, nos termos determinados pelo C. STF.

2 - Do Refazimento da Dosimetria das Penas do réu ALEXANDRE HENRIQUE SANTANA DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria das penas, analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal e do Art. 42 da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que não há elementos para se valorar negativamente a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, quantidade e natureza da droga apreendida, e observando-se sobretudo que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal na sentença anterior nesta fase, descabendo então cogitar-se de eventual majoração nesta fase da dosimetria da pena, sob pena de eventual reformatio in pejus indireta. Assim, fixo a pena-base do réu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário-mínimo. Na segunda fase de dosimetria da pena, não há agravantes e tampouco atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena, porém incide a causa de diminuição de pena prevista no §4º do Art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, conforme já determinado pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do Habeas Corpus n.º 213.495/SP. Já quanto à fração da redução a incidir no caso concreto, verifica-se que esta deve ser no patamar intermediário, no importe de 1/2, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, em especial pelo fato do transporte da considerável droga apreendida (mais de um quilo de cocaína) ter envolvido a participação de dois réus, utilizando-se de dois veículos, mediante unidade de desígnios, assim como abrangendo transporte intermunicipal do entorpecente, de forma que tais peculiaridades, analisadas em conjunto, permitem a fixação do redutor da pena no patamar intermediário, na fração de 1/2, fixando-se então a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário-mínimo.

Em razão do patamar da pena ora imposta, conforme os parâmetros do Art. 33 do Código Penal, bem como considerando-se também o período da prisão cautelar já verificado no caso concreto (Art. 387, §2º, do CPP c/c Art. 112 da LEP), fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena ainda restante pelo réu.

Noutro giro, no caso concreto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu por eventuais penas restritivas de direitos (Art. 44 do CP), tendo em vista que tal medida não se mostraria adequada e suficiente à reprovação do fato criminoso, e tampouco socialmente recomendável no presente caso ora em análise, não havendo o preenchimento então dos requisitos subjetivos legais para tanto do Art. 44 do CP, observando-se sobretudo que o fato sub judice envolveu o transporte intermunicipal de considerável quantidade de cocaína, mediante a união de desígnios de ambos os réus, com utilização de dois veículos em rodovia de grande porte, a denotar a gravidade acentuada na conduta, de forma a não comportar a possibilidade de substituição da reprimenda (ora já fixada em regime aberto) por eventuais restritivas de direitos.

3 - Do Refazimento da Dosimetria das Penas do réu IVAN FERRAZ MARQUES

Na primeira fase da dosimetria das penas, analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal e do Art. 42 da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que não há elementos para se valorar negativamente a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, quantidade e natureza da droga apreendida, e observando-se sobretudo que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal na sentença anterior nesta fase, descabendo então cogitar-se de eventual majoração nesta fase da dosimetria da pena, sob pena de eventual reformatio in pejus indireta. Assim, fixo a pena-base do réu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário-mínimo.

Na segunda fase de dosimetria da pena, não há agravantes e tampouco atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena, porém incide a causa de diminuição de pena prevista no §4º do Art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, conforme já determinado pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do Habeas Corpus n.º 213.495/SP. Já quanto à fração da redução a incidir no caso concreto, verifica-se que esta deve ser no patamar intermediário, no importe de 1/2, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, em especial pelo fato do transporte da considerável droga apreendida (mais de um quilo de cocaína) ter envolvido a participação de dois réus, utilizando-se de dois veículos, mediante unidade de desígnios, assim como abrangendo transporte intermunicipal do entorpecente, de forma que tais peculiaridades, analisadas em conjunto, permitem a fixação do redutor da pena no patamar intermediário, na fração de 1/2, fixando-se então a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário-mínimo.

Em razão do patamar da pena ora imposta, conforme os parâmetros do Art. 33 do

Código Penal, bem como considerando-se também o período da prisão cautelar já verificado no caso concreto (Art. 387, §2º, do CPP c/c Art. 112 da LEP), fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena ainda restante pelo réu. Noutro giro, no caso concreto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu por eventuais penas restritivas de direitos (Art. 44 do CP), tendo em vista que tal medida não se mostraria adequada e suficiente à reprovação do fato criminoso, e tampouco socialmente recomendável no presente caso ora em análise, não havendo o preenchimento então dos requisitos subjetivos legais para tanto do Art. 44 do CP, observando-se sobretudo que o fato sub judice envolveu o transporte intermunicipal de considerável quantidade de cocaína, mediante a união de desígnios de ambos os réus, com utilização de dois veículos em rodovia de grande porte, a denotar a gravidade acentuada na conduta, de forma a não comportar a possibilidade de substituição da reprimenda (ora já fixada em regime aberto) por eventuais restritivas de direitos.

4 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, à vista da r. decisão superior exarada pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do Habeas Corpus n.º 213.495/SP, consoante o redimensionamento das penas determinado e ora cumprido supra, a pretensão punitiva estatal no caso concreto é parcialmente procedente, para:

- A) CONDENAR o réu ALEXANDRE HENRIQUE SANTANA DA SILVA como incurso no Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, com fulcro no artigo 387 do Código de Processo Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário-mínimo, podendo cumprir o restante da pena diretamente no regime ABERTO;
- B) CONDENAR o réu IVAN FERRAZ MARQUES como incurso no Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, com fulcro no artigo 387 do Código de Processo Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário-mínimo, podendo cumprir o restante da pena diretamente no regime ABERTO.

À vista das novas penas ora fixadas/redimensionadas, bem como considerando-se a detração, assim como o princípio da proporcionalidade (haja vista que o restante da pena poderá ser cumprido diretamente no regime aberto pelos réus), verifica-se que doravante não mais se justifica a manutenção da prisão preventiva dos réus no caso concreto, de forma que REVOGO a prisão preventiva dos réus ALEXANDRE HENRIQUE SANTANA DA SILVA e IVAN FERRAZ MARQUES. Expeçam-se desde logo os Alvarás de Soltura Clausulados.

Ainda, oficie-se com urgência aos MM. Juízos das Execuções Criminais de ambos os réus (fls. 680-681 e 682-683), com cópias dos v. Acórdãos do E. TJSP (fls. 843-852 e 882-886), da r. decisão do C. STF no âmbito do Habeas Corpus n.º 213.495/SP de fls. 907-916, desta nova sentença de refazimento das dosimetrias das penas dos réus e também dos alvarás de solturas clausulados a serem agora expedidos pela Serventia. Expeça-se todo o necessário.

P.R.I.C. Intimem-se. Ciência ao MP.

Tanabi, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA